

1500353-46.2019.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luís Guilherme Vaz de Lima Cardinale

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rhaimy Schneider El Azanki

Autos nº. 2019/000156

Segunda Vara Criminal da Comarca de São Vicente.

Vistos.

Rhaimy Schneider El Azanki, já qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

De acordo com a acusação, no dia 24 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

2ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerick, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1500353-46.2019.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500353-46.2019.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rhaimy Schneider El Azanki

Autos nº. 2019/000156

Segunda Vara Criminal da Comarca de São Vicente.

Vistos.

Rhaimy Schneider El Azanki, já qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

De acordo com a acusação, no dia 24 de janeiro de 2019, por volta das 07 horas da manhã, na Rua Ofélia Chaves de Meirelles, numeral 659, Vila Jôquei Clube, nesta cidade e comarca de São Vicente, o acusado guardava e mantinha em depósito, para venda e entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, 01 tijolo grande de maconha, com peso aproximado de 895 gramas, a qual determina dependência física e psíquica.

Narra a denuncia que segundo apurado, policiais militares participavam de operação "Dique do Piçarro" e realizavam diligências pelo local dos fatos, quando, no início

da operação, ocorreram diversos disparos de arma de fogo contra os policiais e algumas pessoas fugiram do ponto de venda das drogas, quando nesse instante, os policiais avistaram dois sujeitos fugirem da área de conflito, sendo que um pulou um muro, enquanto o outro adentrou um portão de madeira.

Diante disso, os policiais seguiram no encalço dos suspeitos e avistaram pelo caminho uma sacola com 25 munições de calibre 556 abandonadas, e adentraram pelo portão, que estava destrancado, em seguida, visualizaram três portas e iniciaram buscas pelo local, momento em que uma mulher saiu de uma delas e disse aos policiais que seu filho havia pulado o muro porque estava sem as chaves do imóvel. Na sequência, franqueada a entrada, os policiais realizaram buscas nos demais cômodos, encontrando em um deles o réu, que fingia estar dormindo, e ao lado dele um aparelho celular e diversos cartões bancários em nomes de terceiros.

Narra, por fim, que ainda durante as buscas pelo local, os policiais encontraram no quintal da casa, escondida atrás de uma máquina de lavar roupa, a droga apreendida, que o acusado ali guardava e mantinha em depósito, para venda e entrega a terceiros.

Na fase policial o réu disse ser usuário de drogas e que o tijolo de maconha encontrado no local dos fatos era seu, afirmou desconhecer a origem dos cartões bancários acima narrados, bem como as munições de arma de fogo, mas em relação às conversas encontradas no seu aparelho celular, prefere falar em juízo (fls. 12). A denúncia veio acompanhada do respectivo inquérito policial e foi recebida em 31 de janeiro de 2019 (fls. 41/43 e 52/55).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 89/91) e apresentou resposta à acusação (fls. 104/111).

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária (artigo 397 do Código de Processo Penal), foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 142).

Foi juntado aos autos laudo definitivo das drogas apreendidas (fls. 87/88).

Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas de acusação e duas testemunhas de defesa, cujo rol foi adotado pela defesa. Por fim, o réu não foi interrogado, por estar foragido. (fls. 278/282).

Os debates foram convertidos em memoriais.

O Ministério Público requereu a procedência da ação. Requereu, também, que a pena-base deve ser considerada acima do mínimo legal pelo acusado ser reincidente.

Requereu, por fim, que o regime fixado seja o fechado.

A defesa requereu a absolvição do réu por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu que apenas seja reduzida de 1/6 a 2/3 ou seja beneficiado por indulto. Requereu, ainda, que a pena-base seja aplicada no mínimo legal. Por fim, requereu que o regime inicial seja o aberto ou a viabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento.

A denúncia procede.

A autoria e materialidade restaram demonstradas.

A testemunha Luiz Alberto Balsamo Junior, policial militar, relatou que na data dos fatos havia uma operação da Polícia Civil da em conjunto com o Comando de Choque de São Paulo nesta comarca, operação esta denominada "Dique do Piçarro", para combate de tráfico de drogas. Relatou, ainda, que quando chegaram na favela denominada Dique do Piçarro, foram recebidos a tiros e um policial do GATE foi baleado com tiro de fuzil, fato que ocasionou a troca de tiros, logo após verem indivíduos correndo, dividiram as equipes e começaram a persegui-los, com isso, seguiram o acusado, que entrou em uma casa, quando os Policiais chegaram lá, o portão estava entreaberto, começaram as buscas no local e encontraram uma sacola de cor esverdeada, onde foram encontradas as munições. Relatou, também, que no local havia um cômodo com a luz acesa, onde encontraram a mãe do acusado e que esta disse que o filho havia pulado o muro porque esqueceu as chaves de casa, quando pediram para

ela chama-lo, bateu à porta do quarto e no local encontraram o réu, este estava ofegante, os policiais perguntaram então o que aconteceu e o réu disse que não sabia de nada e que era usuário de drogas, saíram então do cômodo e foram realizar buscas com o apoio do canil na área externa, um dos cães farejadores encontrou atrás da máquina de lavar o tijolo de maconha.

A testemunha Anderson Rodrigo Américo, policial militar, relatou que os policiais foram prestar apoio à Polícia na Baixada Santista. A operação consistia em entrar no local conhecido como "Dique do Piçarro", nesta operação estavam a pé. Quando viraram em uma rua, visualizaram dois indivíduos, onde um pulou o muro e o outro atravessou o portão, os policiais seguiram até o portão, este estava entreaberto, logo, iniciaram a incursão dentro da residência a qual esse portão levava. Assim que entraram, foram encontradas munições de fuzil em uma sacola. Ato contínuo, uma senhora perguntou o que estava acontecendo e disse que o acusado de pular o muro era seu filho, indicou o cômodo onde o mesmo se encontrava e os policiais efetuaram a abordagem.

Relatou, também, que em posse do acusado nada foi encontrado, indagado sobre a munição, o acusado disse que não pertencia a ele, com o apoio do canil, os policiais encontraram, atrás da máquina de lavar, um tijolo de maconha.

A testemunha Barbara Schneider Teixeira, irmã do acusado, relatou que ao chegar ao local dos fatos, os policiais já haviam adentrado a residência da testemunha, estavam encapuzados e armados, quando esta entrou, sua mãe estava desesperada e seu irmão estava algemado. Relatou, também, que os policiais entraram sem permissão e sem mandado de busca e apreensão.

A testemunha Rosana Cristina Schneider, mãe do acusado, relatou que estava em casa, dormindo, quando os policiais entraram encapuzados e armados e apontando as armas para ela, entraram nos quartos e revistaram sem sua permissão. Relata, ainda, que seu filho, o réu, estava dormindo quando isso aconteceu, mas nega que houve apreensões em sua residência.

Foi decretada a revelia do réu.

Saliente-se que a palavra dos policiais tem valor probatório como à de todo indivíduo, pois seria um contra senso o Estado credenciar essas pessoas para a função repressiva se pudesse, ao depois negar-lhe crédito quando viessem dar conta de suas diligências.

Consigne-se que a materialidade restou comprovada através do boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fls. 07/08) e laudo toxicológico (87/88).

Logo, uma vez presentes autoria e materialidade delitiva, a condenação é medida de rigor.

Passo, então, a dosimetria da pena.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal a pena-base será fixada atendendo-se as diretrizes do artigo 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

O preceito secundário do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 prevê pena em abstrato entre 5 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1500 dias-multa.

O Ministério Público requereu a fixação da pena em patamar acima do mínimo legal em razão do acusado ser reincidente. Nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06 que dispõe que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social, a pena base deverá ser fixada acima do mínimo legal. A pena, portanto, será fixada 1/6 acima do mínimo legal, em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Há circunstância atenuante em favor do acusado - a menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal), motivo pelo qual a pena retornará ao seu patamar mínimo, resultando em 5 anos e 500 dias-multa.

Não havendo outras causas modificadoras, torno a pena até aqui fixada em definitiva.

Fixo o regime inicial de cumprimento da pena de reclusão no regime fechado.
O réu não poderá apelar em liberdade.

DECIDO.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para condenar RHAIMY SCHNEIDER EL AZANKI, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, à pena de 5 anos e 500 dias-multa.

A pena privativa de liberdade deverá iniciar no regime fechado.

O acusado não poderá apelar em liberdade.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Vicente, 19 de dezembro de 2022.

Luís Guilherme Vaz de Lima Cardinale
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA